Estratégia Concursos

Aula 11

PRF (Policial) Passo Estratégico de Legislação Penal Especial

Autor:
Telma Vieira

26 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 6

6. Gabarito 16

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso primeiro simulado contemplando questões os assuntos vistos nas últimas aulas.

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. REGRAS PARA A EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 20 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. **Revisar** com atenção todos os seus **erros**;
2. **Revisar** com atenção todos os pontos que foram **objeto de dúvida** ao longo do simulado, **mesmo que tenha acertado** (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1. Beatriz, em conduta configurada como de grupo de extermínio, mata Eduardo, integrante de grupo rival. Nesse caso

a) O homicídio cometido por Beatriz não será considerado hediondo, vez que se trata de homicídio simples, praticado por uma só pessoa.

b) O homicídio cometido por Beatriz será considerado hediondo, vez que se trata de homicídio simples, praticado por uma só pessoa, mas no contexto de grupo de extermínio.

c) O homicídio cometido por Beatriz será considerado hediondo por ser homicídio qualificado.

d) O homicídio cometido por Beatriz não será considerado hediondo, porém incide a causa de aumento de pena de motivo torpe.

e) O homicídio cometido por Beatriz não será considerado hediondo, porém incide a causa de aumento de pena de motivo fútil.

2. Sobre os crimes hediondos, assinale a opção incorreta:

a) O homicídio qualificado-privilegiado não é considerado crime hediondo.

b) O feminicídio não é considerado crime hediondo.

c) O latrocínio é considerado crime hediondo.

d) O tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo.

e) A extorsão qualificada pela morte é considerada crime hediondo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. Mariana, motivada por violenta emoção, mata Caio com emprego de asfixia, em razão de Caio ter entrado em sua residência e ameaçado sua mãe de morte, após subtrair seu relógio preferido.

Nesse caso,

a) O homicídio praticado por Mariana não será considerado hediondo, por ser considerado homicídio privilegiado.

b) O homicídio praticado por Mariana será considerado hediondo, por ser considerado homicídio privilegiado.

c) O homicídio praticado por Mariana será considerado hediondo, por ser considerado homicídio qualificado.

d) O homicídio será qualificado e não hediondo.

e) O homicídio será simples e hediondo.

4. À luz do que dispõe o direito brasileiro sobre os crimes hediondos,

a) todas as modalidades de tráfico de drogas são equiparadas a crime hediondo, o que não ocorre no crime de associação para o tráfico.

b) existe vedação legal expressa à concessão dos institutos da graça e do indulto.

c) somente recebem essa classificação os crimes consumados em razão do princípio da reserva legal.

d) sua prática autoriza a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

e) é obrigatória a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

5. No que diz respeito à Lei nº 12.850/13, analise as assertivas abaixo e, ao final, assinale a correta:

a) O crime de organização criminosa será caracterizado apenas quando, presentes os de-mais elementos do tipo, houver a participação de, pelo menos, quatro agentes maiores de idade com o intuito de obter vantagem econômica.

b) Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, pode ensejar ao infrator a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

c) As penas aumentam-se de 1/3 se na atuação da organização criminosa houver empre-go de arma de fogo.

d) A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organi-zação criminosa, desde que pratique pessoalmente atos de execução..

e) Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização crimi-nosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, com prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

6. Sobre o instituto da Colaboração Premiada, previsto no artigo 4º, da Lei nº 12.850/2013, analise as assertivas abaixo e, ao final, marque a assertiva incorreta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

a) a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

b) a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

c) a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

d) a recuperação, desde que total, do produto ou do proveito das infrações penais prati-cadas pela organização criminosa.

e) a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

7. Sobre a infiltração de agentes prevista na Lei nº 12.850/13, analise as assertivas a se-guir e assinale a alternativa correta:

a) A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo de-legado de polícia somente, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa au-torização judicial, que estabelecerá seus limites.

b) A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, proibida prorrogação.

c) No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

d) Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada pelo delegado de polícia, somente, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.

e) O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, só responderá pelos excessos praticados se comprovada culpa grave.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. QUESTÕES COMENTADAS

1. Beatriz, em conduta configurada como de grupo de extermínio, mata Eduardo, integrante de grupo rival. Nesse caso

a) O homicídio cometido por Beatriz não será considerado hediondo, vez que se trata de homicídio simples, praticado por uma só pessoa.

b) O homicídio cometido por Beatriz será considerado hediondo, vez que se trata de homicídio simples, praticado por uma só pessoa, mas no contexto de grupo de extermínio.

c) O homicídio cometido por Beatriz será considerado hediondo por ser homicídio qualificado.

d) O homicídio cometido por Beatriz não será considerado hediondo, porém incide a causa de aumento de pena de motivo torpe.

e) O homicídio cometido por Beatriz não será considerado hediondo, porém incide a causa de aumento de pena de motivo fútil.

Comentários:

O tipo penal está previsto no artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, alterado pela Lei n° 13.142/2015:

> *Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:*
>
> ***I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente**, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII); (Redação dada pela Lei n° 13.142, de 2015)*

Deste modo, ainda que cometido apenas por Beatriz, o homicídio será considerado hediondo se for praticado nos moldes descritos na primeira parte do inciso I, ou seja, se praticado em atividade típica de grupo de extermínio.

GABARITO LETRA B.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. Sobre os crimes hediondos, assinale a opção incorreta:

a) O homicídio qualificado-privilegiado não é considerado crime hediondo.

b) O feminicídio não é considerado crime hediondo.

c) O latrocínio é considerado crime hediondo.

d) O tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo.

e) A extorsão qualificada pela morte é considerada crime hediondo.

Comentários:

Vamos às alternativas?

a) CERTO. O homicídio qualificado-privilegiado não é considerado hediondo, em primeiro lugar, por falta de previsão legal. Além disso, o entendimento predominante é que o privilégio não é compatível com a natureza hedionda do crime.

b) ERRADO. O crime de feminicídio foi tipificado no inciso I, do artigo 1°, da lei n° 8.072/90.

c) CERTO. O latrocínio está tipificado no artigo 1°, inciso II, da lei n° 8.072/90.

d) CERTO. Conforme comentário acima, o privilégio não é compatível com a natureza hedionda do crime. A súmula n° 512 do STJ, que dizia que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da lei n° 11.343/06 não afastava a hediondez do crime de tráfico de drogas, foi cancelada.

e) CERTO. É o que dispõe o artigo 1°, inciso III, da lei n° 8.072/90.

GABARITO LETRA B.

3. Mariana, motivada por violenta emoção, mata Caio com emprego de asfixia, em razão de Caio ter entrado em sua residência e ameaçado sua mãe de morte, após subtrair seu relógio preferido.

Nesse caso,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) O homicídio praticado por Mariana não será considerado hediondo, por ser considerado homicídio privilegiado.

b) O homicídio praticado por Mariana será considerado hediondo, por ser considerado homicídio privilegiado.

c) O homicídio praticado por Mariana será considerado hediondo, por ser considerado homicídio qualificado.

d) O homicídio será qualificado e não hediondo.

e) O homicídio será simples e hediondo.

Comentários:

O homicídio praticado por Mariana é, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado.

> *Art. 121. Matar alguem:*
>
> *Pena - reclusão, de seis a vinte anos.*
>
> ***Caso de diminuição de pena (forma privilegiada)***
>
> ***§ 1º Se o agente comete o crime impelido por** motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.*
>
> ***Homicídio qualificado***
>
> *§ 2º Se o homicídio é cometido:*
>
> ***III - com emprego de** veneno, fogo, explosivo, **asfixia**, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;*

Neste caso, entende o STJ que não existe incompatibilidade entre a qualificadora do homicídio e o privilégio, não podendo, contudo, ser considerado crime hediondo, por conta do privilégio

GABARITO LETRA A.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. Sobre os crimes hediondos no ordenamento pátrio,

a) todas as modalidades de tráfico de drogas são equiparadas a crime hediondo, o que não ocorre no crime de associação para o tráfico.

b) existe vedação legal expressa à concessão dos institutos da graça e do indulto.

c) somente recebem essa classificação os crimes consumados em razão do princípio da reserva legal.

d) sua prática autoriza a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

e) é obrigatória a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Comentários:

a) ERRADA. Durante o julgamento do HC 118.553, o STF entendeu que o crime de tráfico de drogas **privilegiado** não é considerado crime hediondo.

> "Este Tribunal, ao julgar o HC 118.553/MS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou orientação no sentido de afastar a natureza hedionda do tráfico privilegiado de drogas. VI – Impetração não conhecida, mas ordem concedida de ofício, para determinar ao Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal-DEECRIM 10ª RAJ/Sorocaba, que promova a alteração do cálculo da pena do paciente, permitindo, se for o caso, que o condenado seja promovido ao regime mais benéfico e possa ser beneficiado pelo livramento condicional após o cumprimento, respectivamente, de 1/6 e 1/3 da pena. (HC 136886, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017 PUBLIC 04-08-2017)"

b) CERTA. Segundo o art. 2º da Lei 8.072/90, os crimes considerados hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes/drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, e são inafiançáveis:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) ERRADA:

Lei 8.072, Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ***consumados*** ***ou tentados****:*

d) ERRADA. Não existe previsão neste sentido.

e) ERRADA. O STF considerou tal disposição inconstitucional, conforme a súmula vinculante nº 26:

> Súmula Vinculante nº 26- Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, **o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990**, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

> *Art. 2º, § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado.*

GABARITO LETRA B.

▪

5. No que diz respeito à Lei nº 12.850/13, analise as assertivas abaixo e, ao final, assinale a correta:

a) O crime de organização criminosa será caracterizado apenas quando, presentes os demais elementos do tipo, houver a participação de, pelo menos, quatro agentes maiores de idade com o intuito de obter vantagem econômica.

b) Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, pode ensejar ao infrator a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

c) As penas aumentam-se de 1/3 se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

d) A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, desde que pratique pessoalmente atos de execução.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, com prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

Comentários:

a) ERRADO. Segundo o art. 1º, §1º da Lei 12.850/2013,

"Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.".

Como se vê pela redação do dispositivo, evidenciada a presença de, pelo menos, 4 (quatro) pessoas, é irrelevante que um deles seja inimputável por qualquer motivo (como ser menor de idade). Além disso, o dispositivo prevê, expressamente, o intuito de obter "vantagem de qualquer natureza". Portanto, não é necessário o intuito de obter vantagem econômica.

b) CERTO. Vejamos o que dispõe a Lei nº 12.850/2013:

Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

c) ERRADO.

Art. 2º, § 2º- As penas aumentam-se ***até a metade*** *se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.*

d) ERRADO.

Art. 2º, § 3º- A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ***ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.***

e) ERRADO.

> *Art. 2º, § 5o Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo,*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

GABARITO LETRA B.

6. Sobre o instituto da Colaboração Premiada, previsto no artigo 4º, da Lei nº 12.850/2013, analise as assertivas abaixo e, ao final, marque a assertiva incorreta.

O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

a) a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

b) a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

c) a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

d) a recuperação, desde que total, do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa.

e) a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

Comentários:

Todas as assertivas reproduzem o teor do artigo 4º, incisos I a V, da Lei 12.850/2013, com exceção da letra D, conforme abaixo reproduzido:

Art. 4º- O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

GABARITO LETRA D.

7. Sobre a infiltração de agentes prevista na Lei nº 12.850/13, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

a) A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia somente, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.

b) A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, proibida prorrogação.

c) No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

d) Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada pelo delegado de polícia, somente, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.

e) O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, só responderá pelos excessos praticados se comprovada culpa grave.

Comentários:

Vejamos os dispositivos que tratam do tema:

Seção III

Da Infiltração de Agentes

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, **representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial,** será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.*

§ 1o Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2o Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1o e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis.

*§ 3o A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, **sem prejuízo de eventuais renovações**, desde que comprovada sua necessidade.*

§ 4o Findo o prazo previsto no § 3o, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público.

§ 5o No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

Art. 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração.

Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado.

§ 1o As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após manifestação do Ministério Público na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado.

§ 2o Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente.

*§ 3o Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, **a operação será sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia**, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo assim infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa.

Art. 14. São direitos do agente:

I - recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada;

II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9o da Lei no 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemu-nhas;

III - ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário;

IV - não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito.

a) ERRADA. Art. 10, caput.

b) ERRADA. Art. 10, §3°.

c) CERTA. Art. 10, §5°.

d) ERRADA. Art. 12, §3°.

e) ERRADA. Art. 13, caput.

GABARITO LETRA C.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. GABARITO

1. Letra B
2. Letra B
3. Letra A
4. Letra B
5. Letra B
6. Letra D
7. Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.